

TRIBUNAL PLENO DE 08/10/25

ITEM Nº 1

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

Processo: TC-012792.989.25-3

Representante: ARC Comércio, Construção e Administração de Serviços Ltda.

Representada: Prefeitura de Barueri

Responsáveis: José Roberto Piteri (Prefeito) e Renê Aparecida da Silva (Secretário Municipal de Obras)

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 23/2025, do tipo menor preço global, objetivando a “construção de ciclovia e ciclofaixa interligando os bairros Aldeia de Barueri e Alphaville”.

Valor estimado: R\$ 8.742.470,08

Sessão Pública: 16/07/2025

Advogados: Maria Esther Miwa Neves (OAB/SP nº 179.668); Alexandre de Lorenzi (OAB/SP nº 174.629); Valmar Gama Alves (OAB/SP nº 247.531); Stephen Santoro Sales (OAB/SP nº 320.950).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E CICLOFAIXA. COMPOSIÇÃO DO OBJETO. ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. INJUSTIFICADA PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS CONSORCIADAS. INCONSISTÊNCIA DAS PREMISSAS DE SUBCONTRATAÇÃO. INADEQUADAS EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS. RECOMENDAÇÕES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de representação com pedido de medida cautelar formulada por ARC Comércio, Construção e Administração de Serviços Ltda. em face do edital do Pregão Eletrônico nº 23/2025, deflagrado pela Prefeitura de Barueri, do tipo menor preço global, objetivando a “construção de ciclovia e ciclofaixa interligando os bairros Aldeia de Barueri e Alphaville”, com sessão inicialmente designada para 16 de julho de 2025.

Segundo a representante, o ato convocatório está maculado por:

- i) aglutinação de serviços de natureza diversa¹, que não possuem afinidade entre si;
- ii) vedação injustificada à participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio²;
- iii) ausência de estabelecimento de condições claras e precisas de subcontratação;
- iv) exigência restritiva de qualificação técnico-profissional, consistente em comprovação de fornecimento de materiais por meio de Certidão de Acervo Técnico - CAT³; e

¹ Serviços de edificações (limpeza do terreno, tapumes, fundações, estruturas, demolições, pintura, instalação de muretas e gradis, defensas etc.), instalações elétricas, pavimentação, paisagismo, equipamentos (rampa, bicicletário, lixeira, estação de reparo de bicicleta etc.) até serviços de sinalização e segurança.

² Extrato do edital:

4.6. Não será permitida a participação de licitantes enquadradas em quaisquer das hipóteses previstas no art. 14 da Lei Federal nº 14.133/2021, além de:

4.6.1. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

³ Extrato do edital:

9.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

[...]

9.4.1.2. Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), e seus anexos (quando a Certidão assim exigir), expedida(s) pelo CREA/CAU, do(s) profissional(is), de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, comprovando a execução de obras e/ou serviços de características semelhantes ou similares de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às apresentadas a seguir, que são as que tem maior relevância técnica e/ou valor significativo:

- TINTA LATÉX
- GRADIL METÁLICO GALVANIZADO
- PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA

v) condição ilegal de qualificação econômico-financeira, qual seja, apresentação de certidão de recuperação judicial ou extrajudicial⁴.

Requeru, ao final, concessão de medida liminar de suspensão do certame e no, no julgamento de mérito, o reconhecimento da procedência das críticas, determinando-se ao Executivo Municipal a correção das impropriedades editalícias assinaladas.

Avaliação preliminar, ao reconhecer possível afronta à legislação de regência, assentou medida impondo a **suspensão cautelar do certame**, referendada por este E. Tribunal Pleno em sessão de 16 de julho de 2025⁵.

Por ensejo de regular notificação, o **Executivo de Barueri**⁶ argumenta que a composição da solução licitada e a vedação da participação de consórcios estão inseridas no âmbito do poder discricionário e fundamentadas em estudo técnico preliminar, que apontou a inviabilidade de divisão do objeto, por se tratar de conjunto correlacionado de serviços cuja execução conjugada garante maior controle e eficiência.

Aduz que a proibição de ingresso de pessoas jurídicas reunidas em consórcio possui amparo legal e visa a preservar a competitividade do certame, evitando a concentração econômica e favorecendo empresas individualmente capacitadas.

Defende a adequação da exigência de qualificação técnico-profissional prevista no Item 9.4.1.2 do edital, porquanto necessária para a execução efetiva do objeto, não havendo qualquer critério que configure abuso ou restrição indevida.

⁴ Extrato do edital:

9.3. REQUISITOS FINANCEIROS

[...]

9.3.1.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual:

a) nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante de homologação/deferimento pelo juízo competente de plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

a.1) se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2) caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

⁵ Eventos 10 e 30.

⁶ Evento 42.

Sustenta que a exigência de apresentação de certidão de recuperação judicial ou extrajudicial tem por propósito aferir a saúde financeira dos licitantes e prevenir riscos à execução do pretendido ajuste. Outrossim, diz que tal obrigação está em conformidade com o artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e com o enunciado da Súmula nº 50 deste Tribunal, que permite a participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentem o plano homologado e atendam aos demais requisitos econômico-financeiros do edital.

Ao reiterar argumento de lisura do certame, requer a declaração de improcedência da representação.

No entender do **Departamento de Instrução Processual Especializada⁷-DIPE**, vertente Engenharia, as críticas procedem em parte, destacando-se que:

i) os serviços que compõem o objeto estão diretamente relacionados, por apresentarem afinidade técnica e operacional entre si, mostrando-se razoável sua aglutinação em lote único;

ii) existe permissão editalícia de subcontratação de parcela das ações⁸, medida que pode contribuir para ampliar a competitividade do certame, sem embargo de recomendação para que o limite autorizado seja definido expressamente no ato convocatório, levando-se em consideração os serviços de diminuta relevância financeira, que, no caso, correspondem ao percentual de aproximadamente 15% em relação ao conjunto das ações;

iii) são frágeis as justificativas da Municipalidade para sustentar a vedação de participação de pessoas jurídicas consorciadas, daí a necessidade de maior clareza e robustez da motivação da proibição, de modo a assegurar plena segurança jurídica ao torneio; e

iv) “as parcelas de relevância devem ser mais bem explicitadas, de modo a deixar claro que o atestado” de qualificação técnico-profissional, exigido

⁷ Evento 45.1.

⁸ Item 22.2 do Edital no Evento 1.4, p.27.

no Item 9.4.1.2 do edital, “deve contemplar a execução do serviço como um todo — e não apenas o fornecimento de insumos isolados —, eliminando ambiguidades e reforçando a aderência ao disposto no art. 67, §1º, da Lei nº 14.133/2021”.

À margem das insurgências, suscita as seguintes inconsistências no planejamento do objeto: a) ausência de projetos complementares de estrutura, drenagem, iluminação e sinalização, elementos indispensáveis para assegurar a adequada implantação e funcionalidade da ciclovia/ciclofaixa; b) os serviços de gradil metálico e defesa metálica, que possuem elevada representatividade no valor global do contrato, não apresentam, no Memorial Descritivo e no Termo de Referência, a devida caracterização técnica, comprometendo a definição da solução licitada e a elaboração das propostas comerciais; e c) não foram contemplados aspectos relacionados à integralidade da rede cicloviária, o que impede a visão sistêmica necessária ao planejamento e à plena efetividade do empreendimento.

Quanto ao questionamento de índole jurídica, o **DIPE**⁹ considera procedente a reclamação alusiva à exigência de apresentação de certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, pois contrária à Lei de Licitações e à jurisprudência desta Corte.

Chefia do DIPE¹⁰ endossa o posicionamento de suas predecessoras, concluindo pela procedência parcial da representação, posição acompanhada pelo **Ministério Público de Contas**¹¹.

GCMAB
LMN

⁹ Evento 45.2.

¹⁰ Evento 45.2.

¹¹ Evento 60.

TC-012792.989.25-3

VOTO

MÉRITO

Os elementos que instruem os autos evidenciam a **procedência parcial** da representação manejada por ARC Comércio, Construção e Administração de Serviços Ltda. e, via reflexa, a necessidade de correção do edital do Pregão Eletrônico nº 23/2025, deflagrado pela Prefeitura de Barueri, para a “construção de ciclovia e ciclofaixa interligando os bairros Aldeia de Barueri e Alphaville”.

Improcedente crítica à aglutinação do objeto, pois as ações que o constituem possuem afinidade técnica e operacional entre si, sendo sua composição integrada essencial e imprescindível para a execução efetiva do empreendimento almejado.

De acordo com o memorial descritivo (Anexo XI) e a planilha orçamentária (Anexo XII), os serviços que integram a solução licitada abrangem um conjunto de intervenções voltadas à implantação da ciclovia e ciclofaixa no âmbito da mobilidade urbana do Município, incluindo obras civis, instalação elétrica de postes de iluminação, execução de pavimentação, pintura e sinalização horizontal, implantação de rampas de acesso, bicicletário com cobertura, instalação de lixeiras, estação de reparo, áreas de gramado e sistemas de fechamento.

Como bem destacado pelo DIPE, o Manual de Diretrizes para a Construção de Ciclovias¹², elaborado e publicado no Observatório da Bicicleta¹³,

¹² BASTOS, Cristiane. *Diretrizes para a construção de ciclovias*. [S.l.: s.n.], 2013. Disponível em: <https://observatoriodabicicleta.org.br/uploads/2020/02/Diretrizes-constru%C3%A7%C3%A3o-ciclovias-ABCP-C-Bastos.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2025.

¹³ Observatório da Bicicleta. UCB – União de Ciclistas do Brasil. Disponível em: <https://observatoriodabicicleta.org.br/>. Acesso em: 19 ago. 2025.

“evidencia que os elementos básicos a serem considerados na implantação de ciclovias e ciclofaixas compreendem a infraestrutura, a sinalização, as áreas de conflito e os materiais empregados, devendo estes observar critérios de segurança viária, integralidade da rede, atratividade, linearidade e conforto. Ademais, devem ser contemplados aspectos complementares, tais como estacionamentos de bicicletas, circulação, pontos de apoio, bem como projetos de estrutura, drenagem, iluminação e sinalização”.

Ou seja, o agrupamento das ações em único lote revela-se tecnicamente viável e adequado às características do objeto, uma vez que interligadas e integrantes do mesmo projeto de mobilidade urbana.

Aspecto que se correlaciona com a composição do objeto e sua operacionalização de modo conjugado diz respeito à Cláusula 22.2 do edital, a qual estabelece que a “subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida com a anuência do Contratante, com a devida formalização”.

De modo geral, trata-se de medida válida e com potencial de fomentar a competitividade do certame, pois permite que a Municipalidade contrate os serviços como um único item, garantindo a unidade técnica e econômica do lote, ao mesmo tempo em que possibilita a subcontratação de parcelas específicas, conciliando a eficiência da contratação global com a inclusão de empresas de menor porte no mercado.

Sob outra ótica, o artigo 122 da Lei Federal nº 14.133/21¹⁴ admite a subcontratação apenas nos limites autorizados pela Administração, deixando de estabelecer expressamente parâmetros máximos ou mínimos para a subcontratação e o momento em que se dará a anuência, situações que, uma vez respeitada a discricionariedade do Órgão Licitante conferida pela mencionada Lei, deverão ser avaliadas conforme as particularidades de cada caso em concreto. Assim, cumpre à Administração a definição sobre a admissão

¹⁴ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.

de subcontratação, sobre quais parcelas do objeto poderão ser subcontratadas e sobre os limites aplicáveis, a tornar a crítica **procedente**.

Outrossim, tendo em vista as peculiaridades do objeto, **recomenda-se** à Administração de Barueri que, ao delimitar expressamente no caderno de convocação quais parcelas poderão ser subcontratadas, leve em consideração a natureza de cada ação e sua representatividade técnica e financeira frente ao conjunto total do empreendimento.

Sobre isso, ressalte-se trecho do parecer do DIPE-Engenharia, no seguinte sentido:

Tabela 1 – Representatividade dos serviços em relação ao valor global.

Item de serviço	Valor total	%
001.001.0001 - LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	R\$ 21.200,00	0,24
001.001.0007 - REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA	R\$ 47.034,00	0,54
001.005.0002 - TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM	R\$ 33.651,00	0,38
001.005.0006 - TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	R\$ 70.020,00	0,80
002.001.0002 - BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM	R\$ 12.822,00	0,15
003.001.0001 - FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	R\$ 10.035,20	0,11
003.002.0001 - ARMADURA EM AÇO CA-50	R\$ 12.302,50	0,14
003.003.0008 - CONCRETO FCK = 25,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL	R\$ 9.876,90	0,11
003.004.0004 - LAJE MISTA TRELIÇADA H-15CM COM CAPEAMENTO 4CM (19CM)	R\$ 25.317,00	0,29
003.006.0001 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	R\$ 12.122,00	0,14

009.012.0044 - POSTE COM LUMINÁRIA 180W SOLAR REFLETOR LED PLACA VOLTAICA	R\$ 635.805,00	7,27
015.005.0008 - TINTA LATÉX - PARA PISO	R\$ 489.750,00	5,60
016.001.0033 - GRADIL METÁLICO GALVANIZADO PADRÃO CET-SP	R\$ 3.154.580,00	36,08
016.001.0034 - MURETA DE CONTENÇÃO H=VARIÁVEL, INCLUINDO FUNDAÇÃO E REVESTIMENTO	R\$ 59.395,00	0,68
016.002.0028 - PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO	R\$ 1.219.800,00	13,95
016.002.0031 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	R\$ 47.059,00	0,54
016.003.0017 - DEMARCAÇÃO E PINTURA DE FAIXAS ATÉ 10CM - EPÓXI	R\$ 24.200,00	0,28
016.005.0040 - RAMPA PARA DEFICIENTE VISUAL ACESSÍVEL - PADRÃO PMB	R\$ 12.401,80	0,14
016.005.0042 - BICICLETÁRIO EM CHAPA DE AÇO	R\$ 57.537,00	0,66
016.005.0062 - LIXEIRA COM TAMPA EM AÇO CARBONO E MADEIRA	R\$ 148.116,40	1,69

016.005.0084 - COBERTURA PARA BICICLETARIO - ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 259.436,60	2,97
016.006.0015 - ESTAÇÃO DE REPARO DE BICICLETA - PUMPKIN OU SIMILAR	R\$ 40.892,68	0,47
017.002.0058- GRAMA ESMERALDA	R\$ 27.670,00	0,32
022.002.0002 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	R\$ 75.444,00	0,86
022.012.0001 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	R\$ 1.912.634,00	21,88
022.012.0002 - RETIRADA DE DEFENSA METÁLICA TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	R\$ 196.558,00	2,25
032.001.0006 - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT	R\$ 126.810,00	1,45
TOTAL	R\$ 8.742.470,08	

Fonte: Planilha orçamentária.

Assim, a análise da planilha orçamentária, com base na Tabela 1, evidencia que os itens de maior relevância — gradil metálico, defesa metálica, piso de concreto, tinta látex e poste com luminária — concentram 84,78% do valor global do contrato, configurando componente expressivo do objeto, os quais considero essenciais para assegurar a funcionalidade e a segurança da ciclovia/ciclofaixa, não havendo óbice à sua licitação em conjunto. Tais itens, contudo, demandam maior reflexão e justificativa em eventual permissão de subcontratação. Já os demais serviços, que em conjunto somam apenas 15,22% do total, apresentam participação financeira pouco significativa e podem ser subcontratados sem comprometer a integridade do contrato.

No que tange à proibição de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, nos termos do artigo 15, caput, da Lei de Licitações¹⁵, trata-se de faculdade atribuída ao Órgão Licitante, desde que devidamente justificada no âmbito do processo licitatório.

Nada obstante, as razões apresentadas pela Origem para sustentar a proibição de ingresso de sociedades empresárias consorciadas são frágeis e genéricas, revelando-se necessário que, em eventual e futuro relançamento do certame, a Origem admita a reunião de empresas em consórcios ou apresente justificativas consistentes e sólidas, de modo a assegurar plena segurança jurídica ao pregão, principalmente em razão da diversidade dos serviços que constituem o objeto. **Procedente**, portanto, a insurgência.

Procedente, ainda, reclamo acerca do descompasso da condição de habilitação econômico-financeira de apresentação de certidão de recuperação judicial ou extrajudicial¹⁶, tanto em relação à disciplina traçada no artigo 69, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21¹⁷ quanto à jurisprudência consolidada deste Tribunal, destacando-se recente julgado deste Egrégio Plenário:

“Por fim, deve ser eliminada a exigência do plano de recuperação judicial dos requisitos de qualificação econômico-financeira, eis que,

¹⁵ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio [...]

¹⁶ Extrato do edital:

9.3. REQUISITOS FINANCEIROS

[...]

9.3.1.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual:

a) nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante de homologação/deferimento pelo juízo competente de plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

a.1) se a licitante for cooperativa ou sociedade não empresária, a certidão mencionada na alínea “a” deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil.

a.2) caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

¹⁷ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação:

I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

II - certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

nos termos dos mais recentes julgados deste Plenário, a exemplo do decidido nos TC-018450.989.24-9, TC-000519.989.25-5 e TC-004982.989.25-3, se encontra superado o enunciado da Súmula nº 50 pelo disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.” (TCE/SP. Plenário. TC-010384.989.25. Relator Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo. Sessão de 16/07/2025¹⁸)

De outro lado, **procede em parte** a crítica à exigência contida no Item 9.4.1.2 do edital, que demanda, para fins de habilitação técnico-profissional, a apresentação de:

“Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), e seus anexos (quando a Certidão assim exigir), expedida(s) pelo CREA/CAU, do(s) profissional(is), de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, comprovando a execução de obras e/ou serviços de características semelhantes ou similares de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou superiores às apresentadas a seguir, que são as que tem maior relevância técnica e/ou valor significativo:

- TINTA LATÉX
- GRADIL METÁLICO GALVANIZADO
- PISO/ PASSEIO DE CONCRETO ARMADO
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA”

De acordo com instrução técnica procedida pelo segmento de Engenharia do DIPE, a qual acolho como razão de decidir,

“[...] a intenção da Administração não foi exigir a comprovação de fornecimento de insumos de forma autônoma, mas sim de serviços completos, nos quais os materiais estão naturalmente integrados à execução. Essa interpretação se confirma pelo cotejo com o Memorial Descritivo e as planilhas orçamentárias que embasaram o Edital, nos quais tais itens constam como parte indissociável da prestação do serviço.

Com efeito, a tinta látex integra o serviço de pintura de piso; o gradil constitui o elemento de fechamento da ciclovia/ciclofaixa; o piso de concreto armado corresponde à execução do próprio pavimento; e a defesa refere-se à instalação em conjunto com a pavimentação.”

Logo, para reforçar a aderência ao disposto no artigo 67, § 1º, da

¹⁸ Decisão do E. Tribunal Pleno de 16 de julho de 2025, publicada no D.O.E. de 24 de julho de 2025, transitada em julgado em 15 de agosto de 2025. **Composição do Plenário:** Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho, Marco Aurélio Bertaiolli e Maxwell Borges de Moura Vieira.

Lei Federal nº 14.133/21¹⁹, a redação da exigência **deve ser aprimorada** para eliminar a ambiguidade presente em correspondente texto, de modo a especificar com maior clareza as parcelas de maior relevância e evidenciar que o atestado exigido deve demonstrar domínio da técnica na execução integral do serviço, suprimindo qualquer menção ao fornecimento isolado de insumos.

Confira-se, a propósito, entendimento pacífico desta Corte a respeito do tema:

“No ensejo, os atestados de capacidade técnico-profissional devem se ater à demonstração do domínio da técnica, este comprovável por intermédio de CATs – Certidões de Acervo Técnico e sem envolver tarefas operacionais tipicamente desempenhadas por sociedades empresariais, como o ‘fornecimento e a instalação’.” (TC-019022.989.22-2 e TC-019066.989.22-9²⁰)

“2.13. Por fim, é procedente a queixa apresentada contra a exigência de comprovação de capacidade técnico-profissional através de CATs – Certidões de Acervo Técnico, que incluam ‘fornecimento de materiais’ entre as atividades desempenhadas pelo profissional.

Estas falhas constam na cláusula 3.1.2.2, alínea ‘b’, ‘i’ e ‘iii’, que deverá ser reformada para afastar a imposição de comprovação de execução de serviços que necessariamente contemplem fornecimento de materiais, atividade incompatível para o exame da qualificação técnico-profissional.” (TCE/SP. Plenário. TC-014666.989.21. Relator Conselheiro Dimas Ramalho. Sessão de 25/08/2021²¹)

Quanto às demais inconsistências no processo licitatório (que remontam à fragilidade do planejamento contratual), levantadas pelo Departamento de Instrução Processual Especializada, mas não suscitadas na representação, alço ao campo das **recomendações** para que a Administração Municipal:

¹⁹ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 67, § 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

²⁰ Decisão do E. Tribunal Pleno de 05 de outubro de 2022, publicada no D.O.E. de 23 de novembro de 2022, transitada em julgado em 11 de janeiro de 2023, de relatoria do exmo. Conselheiro Renato Martins Costa. **Composição do Plenário:** Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues, Robson Marinho, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Estanislau Beraldo.

²¹ Decisão do E. Tribunal Pleno de 25 de agosto de 2021, publicada no D.O.E. de 01 de setembro de 2021, transitada em julgado em 24 de setembro de 2021. **Composição do Plenário:** Conselheiros Dimas Ramalho, Relator, Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli.

i) elabore projetos complementares de estrutura, drenagem, iluminação e sinalização, pois elementos indispensáveis para assegurar a adequada implantação e funcionalidade da ciclovia/ciclofaixa;

ii) apresente, no Memorial Descritivo e no Termo de Referência, a devida caracterização técnica dos serviços de gradil metálico e defesa metálica, pois possuem elevada representatividade no valor global do contrato; e

iii) reduza a termo, no edital e/ou anexos, aspectos relacionados à integralidade da rede cicloviária, de forma a viabilizar a visão sistêmica necessária para o planejamento e a plena efetividade do empreendimento.

Ante o exposto e sem prejuízo de recomendações consignadas no corpo da decisão, voto pela **procedência parcial** da representação intentada por ARC Comércio, Construção e Administração de Serviços Ltda. em face do edital do Pregão Eletrônico nº 23/2025, determinando-se à Prefeitura de Barueri que, em querendo prosseguir com o certame, efetue as retificações do correspondente edital e anexos, conforme detalhado nesta decisão, bem assim atenda as **recomendações** nesta consignadas.

Deverá a Origem, ademais, promover ampla e diligente revisão de todos os demais itens do instrumento convocatório, sobretudo aqueles relacionados ao conteúdo tratado nesta decisão, efetivando, após, a correspondente republicação, reabrindo-se prazo aos interessados para preparo de propostas, conforme preconiza o § 1º do artigo 55 da Lei Federal nº 14.133/21²².

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB
LMN/rjc

²² Excerto da Lei Federal nº 14.133/2021:

Art. 55, § 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quanto a alteração não comprometer a formulação das propostas.